

Nr. 159 Begründung der Kabinettsvorlage eines Ersten Gesetzes zur Durchführung des Vierjahresplans über die Bestellung eines Reichskommissars für die Preisbildung. 22. Oktober 1936

R 43 II/353a, Bl. 10–12 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Im Rahmen des Vierjahresplanes muß die Preispolitik nach einheitlichen Grundsätzen ausgerichtet werden, um die Durchführung der gestellten Aufgaben sicherzustellen und den sozialen Frieden zu gewährleisten. Preiserhöhungen, vor allem solche auf dem Gebiete der Verbrauchsgüter und des sonstigen notwendigen Lebensbedarfs², müßten notwendig zu Wünschen auf Lohnerhöhung mit allen ihren Folgen (weitere Kosten- und damit Preissteigerung, Ausfuhrückgang) führen. Es ist daher dringend erforderlich, alle Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind, derartige Gefahren hintanzuhalten.

Die Preisüberwachung liegt zur Zeit in der Hand der einzelnen Ressorts³. Im Hinblick auf die Schwere der zu lösenden Aufgabe ist es erforderlich, daß die Preisüberwachung für den gesamten Lebens- und Wirtschaftsbedarf des deutschen Volkes ohne Rücksicht darauf, ob es sich um Lebensmittel, Rohstoffe oder Gebrauchsgegenstände aller Art, Verkehrsleistungen, Mieten, Beiträge oder Kulturgüter handelt, einheitlich nach gleichen Grundsätzen durch *eine* Stelle ausgeübt wird, wenn nicht der Erfolg in Frage gestellt werden soll.

Zu diesem Zweck wird ein Reichskommissar eingesetzt, der als „Reichskommissar für die Preisbildung“ bezeichnet wird. Dem Reichskommissar müssen die Vollmachten gegeben werden, die ihn in den Stand setzen, seine Aufgabe erfüllen zu können.

Zu den einzelnen Bestimmungen des Gesetzes ist folgendes zu bemerken:

Zu § 1 Abs. 1⁴: Die Preisüberwachung soll möglichst umfassend sein und muß sich daher auf Preise und Entgelte für Güter und Leistungen jeder Art erstrecken. Unter Gütern sind auch z.B. Rechte, wie überhaupt alle immateriellen Güter zu verstehen.

Zu § 1 Abs. 2⁵: Die Stetigkeit der Löhne und Gehälter ist durch die Weisung des Führers und Reichskanzlers gewährleistet⁶. Die Löhne und Gehälter können daher von der Zuständigkeit des Reichskommissars für die Preisbildung ausgenommen werden.

¹ KabVorl. des PrMP Göring/BVJP, dem StSRk zus. mit den Entwürfen eines Arbeitseinsatzes (Dok. Nr. 160) sowie eines „Dritten Gesetzes zur Regelung des Vierjahresplans über den Umtausch dt. Goldmünzen“ unter „Eilt sehr!“ m. d. B. zugeleitet, die drei Vorlagen „durch Beschlußfassung im Wege des beschleunigten Umlaufs zu verabschieden“. Die beteiligten Minister (RKrM, RFM, RWiM, REM, PrFM, für den vorlieg. Entwurf auch RJuM) hätten bereits zugestimmt. Die Rkei setzte die Widerspruchsfrist auf 26. 10., 19 Uhr fest; R 43 II/353a, Bl. 6–9. Auch in: R 43 II/318a, Bl. 103–109; R 22/1959, Bl. 32–37.

² Zur Preisbewegung auf diesem Sektor vgl. Dok. Nr. 135 Ziff. 2.

³ Seit Ablauf des Mandats des vormaligen „RKom. für Preisüberwachung“ Goerdeler am 30. 6. 1935; s. ARH II/2, Nrr. 181, 183, 185, 188, 192, 197, 224.

⁴ KabVorl. § 1 (1): „Zur Überwachung der Preisbildung für [Güter und Leistungen jeder Art, insbesondere für] alle Bedürfnisse des täglichen Lebens, für die gesamte landwirtschaftliche, gewerbliche und industrielle Erzeugung und für den Verkehr mit Gütern und Waren jeder Art sowie für sonstige Entgelte wird ein Reichskommissar bestellt.“ – Der Zusatz in eckigen Klammern bezeichnet hier wie in den nachfolg. zit. Paragraphen Änderungen, welche die Rkei für die endgült. Fassung des Gesetzes noch vornahm; s. u. Anm. 12.

⁵ § 1 (2): „Die gesetzlichen Vorschriften über die Überwachung und Gestaltung der Löhne und Gehälter, insbesondere die Vorschriften des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit, bleiben unberührt.“

⁶ Vgl. Dok. Nr. 145, zu Anm. 3, 4.

Zu § 1 Abs. 3⁷: Die Unterstellung des Reichskommissars für die Preisbildung ist begründet durch die besondere Bedeutung, die der Reichskommissar für die Durchführung des Vierjahresplanes hat.

Zu § 2 Abs. 2⁸: Nach der Fassung des § 2 Abs. 2 übernimmt der Reichskommissar alle Befugnisse der obersten Reichsbehörden auf dem Gebiete der Preispolitik. Damit ist sichergestellt, daß einstweilen die Zuständigkeiten der nachgeordneten Behörden weiterlaufen. Es wird Sache des Reichskommissars sein, zu prüfen, welche Änderungen des jetzigen Rechtszustandes aufgrund des § 3 getroffen werden müssen.

Zu § 3⁹: Der § 3 enthält die notwendigen Vorschriften über den Erlass von Durchführungsverordnungen und zur Übertragung der Befugnisse des Reichskommissars. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung dieser Vorschriften ist die Zustimmung des Ministerpräsidenten vorgesehen worden.

Zu § 4¹⁰: Durch die Vorschrift des § 4 Abs. 1 wird sichergestellt, daß auch die auf Grund des § 3 erlassenen Bestimmungen mit der Androhung krimineller Strafen versehen werden können.

Um eine schnelle Aburteilung von Zuwiderhandelnden sicherzustellen, kann die Zuständigkeit der Sondergerichte begründet werden. Darüber hinaus stellt der Abs. 2 klar, daß der Reichskommissar auch das Recht der Androhung und Verhängung von Ordnungsstrafen in unbegrenzter Höhe hat. Außerdem kann der Reichskommissar durch die in Abs. 3 vorgesehenen Maßnahmen verhindern, daß Personen, die einer Anordnung zuwiderhandeln, ihr volksschädigendes Verhalten fortsetzen. Da die Ermächtigung des § 4 Abs. 3 von besonderer wirtschaftlicher und politischer Bedeutung ist, ist die Anwendung der Maßnahmen von der Zustimmung des Ministerpräsidenten abhängig gemacht worden.

Zu § 6¹¹: Da die vom Reichskommissar zu treffenden Maßnahmen im Rahmen des Vierjahresplanes von größter staatspolitischer Bedeutung sind, müssen sie als autoritäre Entscheidungen frei von der Nachprüfungsmöglichkeit durch die Gerichte sein. Ebenso muß unter dem Gesichtspunkt „Gemeinnutz geht vor Eigennutz“ ein Entschädigungsanspruch, der etwa aus Maßnahmen des Reichskommissars hergeleitet werden könnte, ausgeschlossen werden.

⁷ § 1 (3): „Der Reichskommissar wird vom Führer und Reichskanzler ernannt und [„Er“] untersteht dem [Beauftragten für den Vierjahresplan, Preußischen] Ministerpräsidenten Generaloberst Göring. Er [Der Preiskommissar] hat seinen Sitz in Berlin.“

⁸ § 2 (2): „Der Reichskommissar für die Preisbildung hat die den obersten Reichsbehörden auf dem Gebiete der Genehmigung, Festsetzung, Überwachung oder Bildung von Preisen und Entgelten zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse wahrzunehmen. Die Aufgaben und Befugnisse erstrecken sich auch auf Preise, Entgelte und Beträge, die von Körperschaften des öffentlichen Rechts und Verbänden festgesetzt sind, deren Bildung in Gesetzen und Verordnungen angeordnet ist oder die auf Grund besonderer gesetzlicher Ermächtigung gebildet sind.“ – Satz 2 dieses Abs. entfiel in der endgült. Fassung ersatzlos. Damit blieb auch dem neuen RKomPr. ein wesentl. Teil jener Befugnisse vorenthalten, die schon Goerdeler verwehrt waren, insbes. eine effiziente Kontrolle der zahlreichen Organisationsbeiträge von Zwangskorporationen, auch von Parteigliederungen und -verbänden.

⁹ § 3: „Der Reichskommissar schlägt dem Ministerpräsidenten [dann ersetzt: dem Beauftragten für den Vierjahresplan] die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Rechtsverordnungen und [allgemeinen] Verwaltungsvorschriften vor. Er kann mit Zustimmung des Ministerpräsidenten die ihm nach diesem Gesetz zustehenden Aufgaben und Befugnisse ganz oder teilweise auf andere Stellen übertragen.“ – Satz 2 dieses Abs. wurde in der endgült. Fassung als neuer § 2 (3) ausgegliedert.

¹⁰ § 4, ohne nur sprachl. nachträgl. Änderungen: „(1) Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften oder Anordnungen, die auf Grund des § 3 dieses Gesetzes erlassen sind, können mit Zuchthaus, Gefängnis, Haft- oder Geldstrafen [„letzte in unbegrenzter Höhe,“] oder mit einer oder mehreren dieser Strafen bedroht werden; dabei kann die Einziehung der Gegenstände, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, sowie die öffentliche Bekanntmachung des Urteils vorgesehen werden. Wegen solcher Zuwiderhandlungen kann Anklage vor den auf Grund der Verordnung der Reichsregierung vom 21. März 1933 (Reichsgesetzblatt I S. 136) errichteten Sondergerichten erhoben werden.

(2) Der Reichskommissar kann Ordnungsstrafen in unbegrenzter Höhe androhen und verhängen.

(3) Er ist ermächtigt, den für eine Zuwiderhandlung verantwortlichen Personen, Körperschaften und Verbänden jede irgendwie geartete weitere Betätigung auf dem Gebiete, auf dem die Zuwiderhandlung erfolgt ist, zu untersagen, die Schließung ihrer Betriebe zu verfügen oder die weitere Betätigung bzw. die Weiterführung des Betriebes von Auflagen abhängig zu machen. Die Anwendung dieser Maßnahmen bedarf der Zustimmung des Ministerpräsidenten.“ – Abs. 3 erhielt schließlich folgende Fassung: „Er ist ermächtigt, bei Zuwiderhandlung gegen seine Anordnungen und Maßnahmen die Schließung von Betrieben, in denen eine Zuwiderhandlung erfolgt ist, zu verfügen oder die Weiterführung des Betriebes von Auflagen abhängig zu machen. Er kann auch Einzelpersonen auf dem Gebiete, auf dem die Zuwiderhandlung erfolgt ist, jede Tätigkeit untersagen oder sie von Auflagen abhängig machen.“

¹¹ § 12: „(1) Die auf Grund dieses Gesetzes ergehenden Anordnungen sind für die Gerichte und Verwaltungsbehörden bindend.

(2) Wegen eines Schadens, der durch eine Maßnahme auf Grund dieses Gesetzes entsteht, leisten das Reich oder die Länder keine Entschädigung.“

Zu § 7: Im Hinblick auf die Laufzeit des Vierjahresplanes ist auch das Gesetz befristet worden¹².

¹² Bis 31. Dezember 1940; in der Gesetzesausfertigung entfiel die Befristung. – Nachdem von keiner Seite Widerspruch eingelegt war, trug Lammers am 29. 10. 1936 die von ihm (ob unter Rücksprache mit Göring, ist aus den Akten nicht ersichtlich) überarbeitete KabVorl. als *Gesetz zur Durchführung des Vierjahresplans – Bestellung eines Reichskommissars für die Preisbildung* – Hitler vor, der es ausfertigte und gleichzeitig den Breslauer GL und OP Josef Wagner zum Preiskommissar ernannte; R43 II/353a, Bl. 31–33, 39–45; FV 488*. Noch am selben Tag wurde das Gesetz auch verkündet (RGBl. I S. 927); vgl. TOEPSEK-ZIEGERT4/III, S. 1292 f. Erster Geschäftsverteilungsplan des RKomPr. vom 20. 1. 1937 in: R 26 II/1a. Fortgang s. Dok. Nr. 190.

Zitierhinweis

Nr. 159 Begründung der Kabinettsvorlage eines Ersten Gesetzes zur Durchführung des Vierjahresplans über die Bestellung eines Reichskommissars für die Preisbildung. 22. Oktober 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d159>